第六章 资源税

历年考情概况

考试分值	10 分左右
考查形式	单项选择题、多项选项题、计算题、综合分析题
高频考点	资源税税目、资源税计税依据、资源税税收优惠

【考点一】资源税税目（★★）

税目			征税对象	税率
能源矿产	原油		原矿	6%
	天然气、页岩气、天然气水合物		原矿	6%
	煤		原矿或者选矿	2%-10%
	煤成（层）气		原矿	1%-2%
	铀、钍		原矿	4%
	油页岩、油砂、天然沥青、石煤		原矿或者选矿	1%-4%
	地热		原矿	1%－20%或者 1－30 元/立方米
金属矿产	黑色金属	铁、锰、铬、钒和钛	原矿或者选矿	1%-9%
	有色金属	钨、钼、轻稀土、中重稀土	选矿	
		其他有色金属矿产	原矿或者选矿	
非金属矿产	矿物类	高岭土等	原矿或者选矿	石灰岩、其他粘土和砂石是从价或者从量
	岩石类	大理石等		
	宝石类	宝石、玉石、宝石级金刚石、玛瑙、黄玉、碧玺		
水气矿产	二氧化碳气、硫化氢气、氡气、氡气		原矿	2%-5%
	矿泉水			从价或从量
盐	钠盐、钾盐、镁盐和锂盐		选矿	3%-15%
	天然卤水		原矿	从价或从量

	海盐		2%-5%

【考点二】资源税计税依据（★★★）

1. 从价计征资源税的计税依据为应税资源产品（以下称应税产品）的销售额。应税产品为矿产品的，包括**原矿和选矿产品**。

2. 从量定额征收的资源税的计税依据是应税产品的销售数量。

3. 准予扣减外购应税金额（数量）的规定：

（1）纳税人以**外购原矿与自采原矿混合为原矿销售**，或者以**外购选矿产品与自产选矿产品混合为选矿产品销售**，在计算应税产品销售额或者销售数量时，直**接扣减外购原矿或者外购选矿产品购进金额或者购进数量**。

（2）纳税人以外购原矿与自采原矿混合洗选加工为选矿产品销售的，在计算应税产品销售额或者销售数量时，按照下列方法进行扣减：

准予扣减的外购应税产品购进金额（数量）=外购原矿购进金额（数量）×（本地区原矿适用税率÷本地区选矿产品适用税率）

不能按照上述方法计算扣减的，按照主管税务机关确定的其他合理方法进行扣减。

【考点三】资源税税收优惠（★★）

1. **免征**规定：

（1）开采原油以及在油田范围内运输原油过程中用于加热的原油、天然气。

（2）煤炭开采企业因安全生产需要抽采的煤成（层）气。

2. **减征**规定：

（1）从低丰度油气田开采的原油、天然气，**减征 20%**资源税。

（2）页岩气、高含硫天然气、三次采油和从深水油气田开采的原油、天然气，**减征 30%**资源税。

（3）稠油、高凝油**减征 40%**资源税。

（4）从衰竭期矿山开采的矿产品，**减征 30%**资源税。

（5）对充填开采置换出来的煤炭，资源税**减征 50%**。

3. 由省、自治区、直辖市决定的免征或者减征规定：

（1）纳税人开采或者生产应税产品过程中，因意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失。

（2）纳税人开采共伴生矿、低品位矿、尾矿。

（3）自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户**减半征收**资源税（不含水资源税）。

4. 下列情形，**不缴纳水资源税**：

（1）农村集体经济组织及其成员从本集体经济组织的水塘、水库中取用水的。

（2）家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取用水的。

（3）水利工程管理单位为配置或者调度水资源取水的。

（4）为保障矿井等地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取用（排）水的。

（5）为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水的。

（6）为农业抗旱和维护生态与环境必须临时应急取水的。

5.下列情形，**予以免征或者减征水资源税**：

（1）规定限额内的农业生产取用水，免征水资源税。

（2）除接入城镇公共供水管网以外，军队、武警部队、国家综合性消防救援队伍通过其他方式取用水的。

（3）抽水蓄能发电取用水，免征水资源税。

（4）采油（气）排水经分离净化后在封闭管道回注的，免征水资源税。

（5）受县级以上人民政府及有关部门委托进行国土绿化、地下水回灌、河湖生态补水等生态取用水，免征水资源税。

（6）工业用水前一年度用水效率达到国家用水定额先进值的纳税人，减征本年度百分之二十水资源税。

（7）财政部、税务总局规定的其他免征或者减征水资源税情形。